

1500575-27.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... na MRV. Tem duas passagens por furto, um tráfico de drogas e um porte de armas. Saiu do sistema carcerário há dez meses. Sobre os fatos, disse que estava em situação de perigo. No dia 15 de fevereiro sofreu um atentado com arma de fogo. Conversou com seu patrão e pediu para que fosse dispensado para que pudesse comprar uma arma de fogo. O patrão o orientou a registrar uma ocorrência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500575-27.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500575-27.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE CLEISON PEREIRA DA SILVA - Mat. 1054528-3

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Vistos.

JOSÉ CLEISON PEREIRA DA SILVA qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, por duas vezes, do Código Penal, c.c. artigo 69, caput, do Código Penal, porque no dia 04 de março de 2022, às 14h30, na Avenida Caramuru, nº 2600, Vila Virgínia, nesta cidade, subtraiu para si com emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo (apreendida às fls. 16/17), a motocicleta Marca Yamaha, modelo Fazer, cor preta, ano 2006, placa DPY 4448 (apreendida às fls. 20/21) e avaliada em R\$ 8.023,00 (fl. 96) e um aparelho de telefone móvel marca Motorola, modelo One, de cor preta (não recuperado), de propriedade de P.G.S.F. (FATO 01).

Consta ainda que, no mesmo dia, momentos depois, por volta das 14h50, na Rua Afonso Arinos, próximo da Igreja, nesta cidade, o acusado subtraiu para si com emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, o telefone móvel (celular) da marca Samsung, modelo J5 (não recuperado), de propriedade de M.E.M.P. (FATO 2). Segundo se apurou, o acusado previamente intencionado na prática de roubos, se apossou de uma arma de fogo e passou a procurar vítimas pela cidade. Assim, ele caminhava pela Av. Caramuru quando viu a vítima P.G.S.F. estacionado com sua motocicleta,

oportunidade em que abordou de arma em punho e exigiu a entrega do telefone celular, dinheiro e a chave da motocicleta. Em seguida o indiciado subiu na motocicleta e fugiu levando os objetos. Posteriormente, com a mesma intenção, o acusado se dirigiu com a motocicleta roubada à rua Afonso Arinos, onde abordou a vítima M.E.M.P.B., uma adolescente que estava indo a igreja, oportunidade em que exibiu a arma de fogo e exigiu a entrega do telefone. Sem alternativa, a vítima entregou o telefone e o indiciado fugiu na motocicleta levando o aparelho. A vítima adolescente memorizou a placa do veículo e informou a sua genitora, a qual ligou para a Polícia Militar e comunicou o ocorrido. Realizadas diligências pelos policiais, no Jardim Progresso, por volta das 15h15 avistaram a motocicleta em movimento, fizeram o acompanhamento até que o condutor da motocicleta parou defronte ao numeral 124 da Av. Alto da Boa Vista, local onde invadiu e acabou preso em um dos quartos. Submetido a revista pessoal, na cintura do indiciado, encontraram o revólver calibre 32, sem marca aparente, com numeração. Conduzido à Delegacia de Polícia, foi o acusado reconhecido como autor dos crimes e autuado em flagrante delito, oportunidade em que permaneceu calado. Por decisão de fls. 73/75, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Não sendo caso de rejeição liminar da denúncia, foi determinada a citação do acusado e designada audiência de instrução debates e julgamento (fls. 108).

O réu foi citado (fls. 124) e apresentou resposta à acusação (fls. 128).

A denúncia foi recebida em 12 de abril de 2022 (fls. 129).

Durante a instrução foram ouvidas as declarações das vítimas e de duas testemunhas de acusação e ao final o réu foi interrogado (fls. 137).

O Ministério Público, em alegações finais orais, requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. Materialidade comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo B.O., pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo pericial, pelo auto de reconhecimento, pelo auto de avaliação, bem como pelas declarações das vítimas e testemunhas. Autoria incontroversa. A versão do réu não encontra respaldo na prova colhida. Caso a versão do réu fosse verdade, a teria exposto na delegacia, quando de sua prisão e na primeira vez que foi ouvido formalmente. Na dosimetria da pena, na primeira fase, pede sejam levados em consideração os maus antecedentes e personalidade distorcida. Na segunda fase, seja reconhecida a agravante da reincidência. Pugna pelo regime fechado, com soma das penas em concurso material.

A Defesa, por sua vez, requereu seja o acusado absolvido do delito contra a vítima Mikaela, pois não há provas suficientes de que foi ele o autor dessa subtração.

Contudo, admitiu a subtração da motocicleta da vítima Patrick. O furto da motocicleta se deu na Av. Caramuru e o acusado foi abordado no Jardim Progresso, sendo que a rua onde a vítima Mikaela foi roubada é distante do trajeto. Esta vítima pode ter anotado placa errada e ela não foi ouvida em juízo para ratificar o reconhecimento realizado na delegacia. Ainda, em relação a este delito, não havia motivo para o acusado praticá-lo, justamente na rota de fuga de outro crime.

Ademais, tratava-se de um celular velho como narrado pela mãe da vítima. Quanto ao delito de roubo da motocicleta, a majorante da arma de fogo deve ser afastada pois o laudo constatou que o artefato não oferecia risco a integridade física da vítima ou qualquer pessoa. Requereu aplicação da pena no mínimo legal, seja a causa de aumento afastada, regime aberto. Em caso de condenação pelo roubo do celular da segunda vítima, pede reconhecimento da continuidade delitiva.

Eis o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A materialidade dos crimes de roubo está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 01/09, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 10/15, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 16/17, pelo Auto Exibição/Apreensão e Entrega de fls. 20/21, pelo Auto de Reconhecimento de fls. 24, pelo Auto de Avaliação de fls. 96, pelo Laudo Pericial de fls. 133/135, bem como pela prova oral produzida nos autos. A autoria dos delitos é certa e emerge das provas coligidas durante a instrução

processual.

A vítima Patrick Guilherme de Souza Freitas relatou que era por volta das 15h30 estava realizando entrega, pois trabalha como entregador do Ifood. Estacionou a moto para realizar uma entrega a uma cliente, quando acusado passou à pé e, em seguida, retornou, armado, dizendo para deitar no chão. Ele perguntou-lhe sobre a chave da moto. Respondeu que estava no contato. Ele então, pegou seu celular, montou na moto e saiu com ela. Fez contato via 190 com a polícia militar e em 40 minutos a polícia lhe comunicou ter recuperado a moto e prendido o ladrão. Não recuperou o celular, era um Motorola Moto One. Ele estava armado e apontou a arma para si. Quando estava na delegacia registrando a ocorrência, chegou uma menina, menor, dizendo que também fora roubada pelo réu. Reconheceu o acusado na delegacia. Reconhece o acusado, em audiência, como autor do delito, embora esteja um pouco diferente, com cabelo raspado. Não conhecia o acusado antes dos fatos. Viu a arma, pois o réu chegou a aponta-la em sua direção. Era um revólver pequeno preto. A todo momento, ele gritava que era um assalto e, por três vezes, mandou que o depoente deitasse no chão. A moto estava intacta, não houve avarias.

A testemunha Vanessa Monteiro da Costa afirmou que a sua filha Mikaela foi vítima do roubo. Estava em seu trabalho quando a filha ligou-lhe, da igreja. Ela estava indo para a Igreja, quando um rapaz de moto a surpreendeu. Ela achou que ele fosse entrar na casa. Ele falou para ela entregar o celular, porém a filha, no primeiro momento, achou que fosse uma brincadeira. Ele, então, retirou a arma e apontou-a na direção da filha e mandou que entregasse o celular. Ela deu o celular para ele. Ele chegou a pedir para os meninos que estavam com a filhas, mas eles não tinham nada para dar. Ele, então, pegou o celular de sua filha e fugiu na moto, porém, a moto "morreu", momento em que a filha conseguiu anotar o número da placa. Ela lhe comunicou o fato e ligaram para polícia. Foi a depoente quem ligou para polícia e narrou a fato. Algum tempo depois, a polícia lhe telefonou informando que conseguiu localizar o acusado e pediu para que fossem até a delegacia para reconhece-lo. Encontrou a filha na delegacia e lá ela reconheceu o acusado como autor do delito. Ela nunca tinha visto o acusado antes dos fatos. Não recuperaram o celular. Acredita que ele tenha dispensado o aparelho, pois era um J5 velho, com a tela quebrada. Ligaram para o número e, por um dia e meio, estava chamando. Depois, não mais chamava.

A testemunha Thiago de Oliveira Evangelista, policial militar, relatou que foram acionados via rádio em razão de um roubo de motocicleta na Avenida Caramuru. Deslocaram-se até o bairro onde acreditavam que ele poderia ir. Localizaram a motocicleta. O réu estava entrando em uma residência quando conseguiram aborda-lo. Fizeram a prisão dele e o conduziram até a CPJ. Durante o trajeto, receberam outra informação via rádio de que aquela motocicleta teria feito outro roubo, de uma adolescente. Na delegacia, as vítimas que ali compareceram o reconheceram como autor dos delitos. Com ele foi apreendida uma arma de fogo. Estava na cintura dele. Ele não disse que o fez com os celulares. Não se recorda se ele admitiu a prática dos delitos. Não o conhecia. O roubo da moto foi na Avenida Caramuru. Localizaram-no em uma avenida no final da Avenida Caramuru, próximo a uma bairro. Ele foi abordado na Avenida Alto da Boa Vista. Ele estava em sentido oposto ao centro. Não se recorda onde é a Rua Afonso Arinos. Mora nesta cidade há pouco tempo. Não sabe se ele foi abordado próximo da casa dele. Foi pouco o tempo decorrido entre o furto da moto e ele ser abordado.

A testemunha Regis Faria Andrade, policial militar, afirmou que durante patrulhamento tomaram ciência do fato relacionado à motocicleta e orientaram a equipe de alguma possível rota de fuga. Foram em direção ao Jardim Progresso e avistaram a motocicleta. Acompanharam o acusado por algum tempo até que ele parou em frente a uma residência. Ele invadiu essa residência. Pararam a viatura e ingressaram no local. Lá, tiveram contato com um homem e uma criança e questionaram sobre a presença do acusado. Passaram a fazer buscas pelo local e localizaram o indivíduo e o prenderam. Em busca pessoal, encontraram a arma de fogo. De pronto, ele disse que tinha cometido o roubo da moto. Fizeram a detenção dele e levaram-no até a delegacia. Nesse momento, aportou outra informação, sobre uma adolescente que tinha tido o celular roubado e ela descreveu a placa da moto. Fizeram contato com a

adolescente e ela o reconheceu, sem sombra de dúvida, como autor do fato, do roubo do celular dela. Não encontraram a res furtiva. Não conhecia o acusado. A casa não era dele e nem de parente, ele ingressou na residência com intuito de fugir. Ele foi abordado no Jardim Progresso, próximo ao anel viário.

O réu, interrogado, disse que tem 26 anos, estudou até o sétimo ano. Família de Alagoas. Em Ribeirão Preto morava com a esposa, filho e enteados. Mora nesta cidade desde 2011. Veio para cá trabalhar. Estava trabalhando até o final de fevereiro, registrado na construção civil, na MRV. Tem duas passagens por furto, um tráfico de drogas e um porte de armas. Saiu do sistema carcerário há dez meses. Sobre os fatos, disse que estava em situação de perigo. No dia 15 de fevereiro sofreu um atentado com arma de fogo. Conversou com seu patrão e pediu para que fosse dispensado para que pudesse comprar uma arma de fogo. O patrão o orientou a registrar uma ocorrência policial, porém ficou com medo de represálias. No dia 22 de abril foi dada baixa em sua carteira de trabalho. No dia 01 de março, combinou com a pessoa de Henrique, que mora na Avenida Caramuru, de comprar arma de fogo. Henrique lhe disse que venderia a arma de fogo no dia 04, dia dos fatos. Chegando no local, comprou a arma por mil reais. Havia recebido três mil reais de verbas rescisórias. Subiu a Avenida Caramuru, quando dois rapazes armados o chamaram pelo nome. Ficou com medo. Viu a vítima descendo da motocicleta, passou por ela, e na sequência voltou e roubou a moto, pois havia alguns rapazes querendo mata-lo. Pretendia abandonar a motocicleta perto do Shopping Iguatemi. Roubou o celular para que a vítima não chamasse a polícia. Seguiu na motocicleta em direção ao Jardim Progresso, quando viu a viatura dos policiais. Eles o acompanharam, até que entrou em uma residência, onde foi abordado. Os policiais o abordaram com a arma e o celular da vítima no bolso. Em relação à segunda vítima, não reconhece o roubo. Confirma apenas o primeiro roubo, praticado em estado de perigo. Não tinha porque roubar o celular da segunda vítima. Praticou o roubo da motocicleta para fugir daquele local. Estava com a moto e o celular, mas na delegacia os policiais apresentaram apenas a moto, porém ficou quieto quanto a esse fato.

Pois bem. Ao final da instrução criminal, entendo que as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, ou seja, pelos dois roubos circunstanciados pelo emprego de arma de fogo.

O réu confessou a prática de apenas um dos crimes, o roubo da moto e do celular da primeira vítima, alegando que o praticou por estar em situação de perigo.

A vítima Patrick, por sua vez, narrou com detalhes os atos praticados pelo réu.

Informou que estacionou a motocicleta em frente a casa de um cliente quando o acusado passou à pé. Logo em seguida, ele retornou, apontando-lhe a arma de fogo e dizendo para deitar-se no chão. O réu, então, pegou seu celular, montou na moto e saiu com ela.

A genitora da adolescente M. E. M. P. B. também prestou declarações em juízo e relatou que a filha foi vítima de um assalto quando estava indo para a Igreja. A menina foi abordada por um indivíduo de moto, que lhe apontou uma arma de fogo e exigiu a entrega do celular. A menina conseguiu anotar a placa da moto, passando essa informação à polícia. A moto cuja placa fora anotada pela filha era aquela ocupada pelo réu, momentos antes subtraída da primeira vítima.

As declarações das vítimas estão em total coerência com os demais elementos de prova trazidos aos autos. Além disso, ambas reconheceram pessoal e fotograficamente o acusado na fase policial, inexistindo qualquer dúvida sobre a autoria que recai sobre ele.

Importante destacar que em delitos de roubo, nos quais normalmente estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância e extrema valia quando descreve com firmeza o modus operandi e reconhece o agente.

Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, cumpre aceitá-la sem restrições, eis que não teriam os ofendidos razões para, levianamente, acusar um inocente. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA

NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (STJ, AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020) grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. 2. O simples reexame de provas não é admitido em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, não se exige a apreensão e a realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 297871 RN 2013/0060207-3, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 18/04/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2013) grifei

APELAÇÃO ROUBO QUALIFICADO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS RECONHECIMENTO - PALAVRA DA VÍTIMA - VALOR: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em reconhecimento válido e em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. EMPREGO DE ARMA PALAVRA FIRME DA VÍTIMA Suficiência: O firme e detalhado relato da vítima, atestando o emprego de arma na conduta delituosa, é suficiente para a configuração da figura qualificada, sendo desnecessária a apreensão do armamento. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00081688820108260309 SP 0008168-88.2010.8.26.0309, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 23/05/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/06/2013) grifei

É certo que a vítima M. E. M. P. B. não foi ouvida em juízo, por ser menor de idade. Mas a sua genitora, Vanessa, o foi e narrou os fatos com detalhes. Confirmou o reconhecimento do réu, realizado pela filha na delegacia.

Não é crível que a adolescente tenha se confundido e anotado a placa errada, como sugere a defesa. Isso porque outros elementos, além da placa, levam à convicção sobre a autoria delitiva, tal como a arma encontrada com o réu, usada para ameaçar a ofendida. O reconhecimento certo realizado pela menor, igualmente, corrobora a exatidão da placa anotada.

Somem-se a isso as declarações dos policiais militares, os quais narraram que estavam em patrulhamento quando foi-lhes noticiado o primeiro roubo, da motocicleta. Imediatamente se deslocaram até uma possível rota de fuga e prontamente visualizaram o acusado na condução da moto roubada. No meio da diligência receberam a notícia de outro roubo praticado com a mesma motocicleta, cuja vítima, uma adolescente, compareceu na delegacia e reconheceu pessoalmente o roubo.

O emprego da grave ameaça exercida com uso da arma também está suficientemente comprovado, pois as vítimas contaram que o acusado fez uso de um revólver para intimidá-las.

O réu, neste ponto, ao menos em relação à primeira vítima também confirmou que estava munido de arma de fogo, não restando dúvidas quanto à tipificação do delito

e dolo do agente.

A versão do acusado de que agiu em estado de necessidade não encontra respaldo na prova colhida. O réu ficou silente na delegacia, atitude que não se espera de pessoa que estava sendo ameaçada por terceiros, conforme afirmou. A vítima Patrick, ademais, nada mencionou sobre o réu ter mencionado local para devolver a moto e o celular.

Ao contrário da fantasiosa versão de autodefesa, as vítimas foram claras no sentido de que a intenção do agente era mesmo de praticar os roubos, tanto é que apontou-lhes a arma de fogo e exigiu a entrega dos bens, evadindo-se na sequência.

O fato de o celular da segunda vítima não ter sido encontrado não favorece o réu, eis que ele certamente o dispensou durante a fuga, justamente para tentar se esquivar da sua responsabilidade criminal.

Quanto à causa de aumento de pena, não há dúvidas quanto ao uso do revólver, o qual serviu para ameaçar as vítimas.

Contudo, a arma, periciada nos autos, mostrou-se INEFICAZ (laudo pericial de fls. 133/136), não tendo efetuado os disparos de prova.

Assim, forçoso o afastamento da majorante descrita na denúncia, eis que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a utilização de arma inapta, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza o emprego de violência, porém não permite o reconhecimento da causa de aumento de pena, já que esta vincula-se ao potencial lesivo do instrumento.

Neste sentido:

"ROUBO RECURSO MINISTERIAL: PLEITO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO ACOLHIMENTO ARMA INEFICAZ CARACTERIZA EMPREGO DE VIOLÊNCIA, MAS NÃO PERMITE O RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE PENA PRECEDENTES RECURSO ACUSATÓRIO IMPROVIDO. ROUBO RECURSO DEFENSIVO: PLEITOS DE AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL; RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA; E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO NÃO CABIMENTO RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. ROUBO MITIGAÇÃO, EX OFFICIO, DA PENA IMPOSTA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA PEQUENO ITER CRIMINIS PERCORRIDO REDUÇÃO NO MÁXIMO LEGAL. (Apelação Criminal com Revisão nº 1502711-98.2020.8.26.0616 3ª Câmara de Direito Criminal Apelantes / Apelados: JUSTIÇA PÚBLICA e MICHAEL LUIZ DA SILVA Voto nº 2112)

Por fim, observo que os dois delitos são da mesma espécie, tutelam o mesmo bem jurídico e foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, em continuidade delitiva. Por tal razão, deve o segundo roubo ser considerado continuação do primeiro, aplicando-se a pena de um só deles, já que idênticas, com o aumento de 1/6, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal. Passo, então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico o réu possui várias condenações criminais (fls. 51/55), demonstrando personalidade voltada à prática de crimes patrimoniais. Por isso fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, pela reincidência do acusado (Processo 0001466-98.2017.8.26.0506 - fls. 52), agravo a pena em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. Por outro lado, inexistem circunstâncias atenuantes, pois a confissão foi parcial, mesmo em relação ao primeiro delito.

Não incidem causas de diminuição. Pelas razões expostas na fundamentação, ineficaz o revólver, afasto a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I, CP).

Presente, ainda, a causa de aumento de pena do crime continuado. Considerando que o réu incorreu em dois roubos, em continuidade delitiva, acrescento 1/6 à pena obtida na fase anterior, fixando-a em 6 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão e ao pagamento de 14 dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pena que torno definitiva, pois não há outras causas modificadoras. Tendo em vista a quantidade de reprimenda fixada e reincidência, fixo o regime

fechado como inicial de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, "a", do CP.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO JOSÉ CLEISON PEREIRA DA SILVA à pena de 6 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 157, caput, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal.

Mantenho o acusado preso, por considerar o risco concreto de reiteração delitiva em detrimento da ordem pública (artigo 312 do CPP), o que se evidencia pelo modo de agir e pela reincidência, provado o perigo que sua liberdade causa à sociedade.

Expeça-se mandado de recomendação em desfavor do réu na prisão em que se encontra, bem como guia de execução provisória, nos termos da Resolução n. 113 do Conselho Nacional de Justiça, procedendo-se, imediatamente, ao cálculo de pena, para verificação da possibilidade de progressão de regime.

Transitada em julgado, tome a Serventia as seguintes providências: 1) Proceda-se ao cômputo da presente decisão em dados estatísticos, ex vi do Art. 809 do Código de Processo Penal; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do Art. 15, inc. III, da Constituição Federal; 3) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo; 4) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme Art. 105 da Lei de Execução Penal, observando-se o regime inicial fixado na condenação. Expeçam-se as comunicações necessárias.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, as quais ficam ressaltadas por se tratar de beneficiário da Assistência Judiciária gratuita.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no Art. 387, IV do CPP, diante da ausência de requerimento da parte interessada.

P. I. C.

Ribeirão Preto, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA